

1500706-37.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... e utilizados para a perpetração do delito de tráfico ilícito de substâncias estupefacientes. E, segundo o art. 243, parágrafo único, da Constituição, "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei".

Passando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

1ª Vara

Rua Marcilio Dias 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500706-37.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500706-37.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228033/2022 - DEL.POL.RANCHARIA, 26892617 -

DEL.POL.RANCHARIA, 2228033 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS CORDEIRO PEREIRA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, com supedâneo nos arts. 128, I, da CRFB, e 24, caput, do CPP, ajuizou ação penal contra ELIAS CORDEIRO PEREIRA JÚNIOR, já qualificado, em razão da perpetração, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, combinado com o art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

Observado o rito especial da Lei 11.343/2006, após a notificação, o acusado apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida, oportunidade em que se designou audiência de instrução e julgamento.

Colhida a prova, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais. O primeiro requereu, em resumo, a procedência integral da pretensão inicial. O réu, por seu turno, por intermédio de seu defensor, pleiteou o reconhecimento da minorante tipificada no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há questões pendentes.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo questões preliminares ou prejudiciais, passo, incontinenti, ao exame do mérito.

A materialidade do fato delituoso foi comprovada com o auto de prisão em flagrante (fl. 1), o boletim de ocorrência (fls. 6-8), o auto de constatação preliminar (fl. 16), o auto de exibição e apreensão (fls. 52-53), o laudo toxicológico definitivo (fls. 82-84) e os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

A autoria também é líquida e certa.

A testemunha Abrahão Carvalho Botura, sob o crivo do contraditório, relatou que, deveras, participou da diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado. Patrulhava normalmente, eis que visualizou um auto; ao consultar a placa, constatou tratar-se modelo distinto, razão por que procedeu à abordagem. Bastante nervoso, o denunciado tentou quebrar o aparelho de telefone celular e fugir, sem sucesso, contudo. Inquirido, confessou a prática delitiva.

O testigo Wilian dos Santos Azevedo, ao longo da instrução, narrou que, junto com Abrahão efetuou a prisão em flagrante do imputado. Ao avistar o carro por este guiado, verificou que o emplacamento era relativo a modelo distinto. Questionado, confessou o crime: foi contratado por uma mulher, em Maringá-PR, para levar substâncias entorpecentes a São Paulo-SP, pela quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A informante Beatriz França Bernardino, esposa de ELIAS, nada soube dizer a respeito dos fatos. Apenas teceu comentários a respeito positivos a respeito dele.

O réu, na fase extrajudicial (fl. 4), confessou o piáculo a ele irrogado na exordial. Aduziu, em síntese, que, na cidade de Maringá-PR, foi contratado para transportar a substância estupefaciente a São Paulo-SP, pela importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Porém, foi abordado por agentes da autoridade policial, que efetuaram a sua prisão em flagrante.

Manteve a mesma versão no interrogatório judicial. Explicou haver recebido uma proposta, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportar tóxicos de Maringá-PR a São Paulo-SP; ocorre que foi interceptado por agentes da autoridade policial nas imediações de Paraguaçu Paulista. Conquanto tenha tentado quebrar o seu aparelho de telefone celular, não empreendeu fuga.

Esses foram os elementos de prova e de informação colhidos. Inarredável o desate condenatório.

A confissão não deve ser aferida de forma isolada, mas em conjunto com o restante da prova colhida. Noutras palavras: sozinha, ela não justifica um juízo condenatório; mas, por outro lado, quando situada na mesma linha dos demais elementos produzidos, em conformidade e harmonia, pode ser valorada pelo magistrado para produzir uma sentença condenatória.

Palmilha, por essa vereda, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIME. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). INSURGÊNCIA DA DEFESA. CONFISSÃO JUDICIAL UTILIZADA COMO ÚNICO MEIO DE PROVA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. PROVA DIRETA. COMPATIBILIDADE E CONCORDÂNCIA COM O QUADRO PROBATÓRIO. SENTENÇA ESCORREITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 4ª C. Criminal - 0005035-58.2014.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: Fernando Wolff Bodziak - J. 17.05.2018).

“[...] No caso, a confissão do paciente, mesmo que parcial, somada às outras provas constantes dos autos, contribuiu para o reconhecimento da autoria e consequente condenação. [...]” (STJ, HC 386.477/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017).

No caso, a manifestação do acusado foi corroborada pelos demais elementos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares Abrahão e Wilian.

Não há indícios de parcialidade; vale dizer: improvável que, gratuitamente, tenham incriminado pessoa inocente. Os relatos foram uníssonos e não contraditórios. Acompanham também as outras provas jungidas aos autos.

Saliente-se inexistir, no ordenamento processual penal, qualquer vedação à acolhida das narrativas de agentes públicos, como se infere da leitura conjunta dos arts. 202 e 207, ambos do CPP.

A jurisprudência é farta no sentido do aceite das palavras de policiais militares que participaram das investigações ou efetuarão a prisão, seguindo, como exemplo, excertos de decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente:

“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva processual.” (STJ, HC 241.728/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 14/03/2013).

“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.” (STF, HC 87.662/PE, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 05/09/2006).

Alfim, é oportuno ressaltar que a apreensão de grande quantidade de substância estupefaciente, na posse do réu, caracteriza forte indício de traficância, o que impõe à Defesa ônus argumentativo de demonstrar o contrário.

Nada verossímil, crível, razoável produzido, tal indício transforma-se em presunção forte, dès que corroborada, obviamente, com outros elementos de informação e de prova.

Não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

3. DOSIMETRIA DA PENA

Considerando as diretrizes estabelecidas no artigo 68 do Código Penal, e, com

preponderância, o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, passo à individualização das penas impostas ao acusado.

3.1. Circunstâncias judiciais

No que tange à culpabilidade, impõe-se que se examine “a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta” (in Cezar Roberto BITENCOURT, Código penal comentado. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 375).

Por antecedentes se devem entender os fatos anteriores perpetrados pelo denunciado. A finalidade desse modulador é simplesmente demonstrar a maior ou menor afinidade do agente com a prática delituosa.

A conduta social, consistente na forma como o indivíduo se comporta perante a família, o trabalho e a sociedade, não foi suficientemente apurada.

A personalidade do agente diz respeito à “sua índole, à sua maneira de agir e de sentir, ao próprio caráter do agente. Deve-se averiguar se o crime praticado se afina com a individualidade psicológica do agente, caso em que essa sua personalidade voltada ao delito pesará em seu desfavor” (in: DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 111). In casu, não há, nestes autos, informações suficientes, motivo por que deixo de valorá-la.

Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime. Avidez por lucro fácil, em detrimento de terceiros.

As circunstâncias do crime são as condições que gravitam a prática da infração penal e que são relevantes no caso concreto, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes.

As consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou o menor dano (ou risco de dano) para a vítima ou para a própria coletividade. Embora graves, não se mostraram anormais, de sorte que não devem influir na dosimetria da pena.

Por fim, o comportamento da vítima resta prejudicado.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, que não lhe são desfavoráveis, fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deveras, como bem observado pelo representante do Ministério Público e pela Defesa, as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o réu transportava vultosa quantidade de droga dum Estado da Federação a outro. Porém, reputo que tais justificativas não são hábeis a exasperar a pena, porquanto serão consideradas na terceira etapa do critério trifásico, porque as causas de diminuição e de aumento de pena são mais relevantes do que as circunstâncias judiciais. De mais a mais, elas não poderiam ser valoradas nesta fase e, igualmente, na última, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

"Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva continuam presentes – Preliminar rejeitada. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pela prova oral. Impossibilidade de absolvição – Pedido não atendido. Pena-base que

comporta redução ao piso legal. Elevada quantidade de drogas não deve ser considerada para exasperar a base, no caso em tela. Utilização da referida circunstância para afastamento do privilégio – Pleito parcialmente acolhido. Não cabimento da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – Apelo não atendido. Afastamento da pena de multa – Impossibilidade – Pena principal – Fixação de cada diária no piso legal – Pedido não acolhido. Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500068-14.2022.8.26.0612; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaboticabal - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022).

3.2. Circunstâncias atenuantes e agravantes

Incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, vale dizer, a da confissão espontânea.

Isso porque, se a confissão do agente é utilizada pelo magistrado como fundamento para embasar a condenação, a circunstância atenuante deve ser aplicada em favor do réu (enunciado 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), "não importando que, em juízo, este tenha se retratado e negado o crime" (HC 176.405/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 23/04/2013).

Não obstante, deixo de abater a pena, pois "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (enunciado 231 da Súmula do STJ).

Não há circunstâncias agravantes.

3.3. Minorantes e majorantes

Consoante entendimento pacífico do STJ, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, exige o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa (HC 355.593/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 25/8/2016).

Não há dúvidas relativamente à satisfação dos dois primeiros, pois bastante objetivos. Relativamente aos dois últimos, o Ministério Público sustentou, em seu arrazoado final, que as circunstâncias do caso demandam o afastamento do citado redutor.

De fato, a quantidade de drogas encontrada não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para negar o benefício da minorante (STF, RHC 138.715/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 23/5/2017). No entanto, aliadas à abundância de tóxico, temos um transporte entre Estados da Federação, de Maringá-PR a São Paulo-SP, e a primeira dista cerca de 650 km (seiscentos e cinquenta quilômetros) da segunda. Some-se a isso o fato de o auto conduzido pelo acusado ter sido fornecido por terceiro. Ademais, as placas eram adulteradas; outras também foram encontradas em seu interior.

Tudo isso somado, respeitado o entendimento da combativa Defesa, leva a crer que o denunciado não foi "mula" ocasional.

No mesmo sentido:

"SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA – PENAS FIXADAS NOS TERMOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS – BASES ACIMA DO PISO – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES – ADEQUADO PERCENTUAL APLICADO – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ, DESDE QUE FUNDAMENTADA – AUMENTO QUE NÃO SE MOSTROU ILEGAL OU EXAGERADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE COMPROVADA POR LAUDO – LOCAL DA PRÁTICA DO CRIME PERTO DE PRAÇA E IGREJA – CAUSA DE AUMENTO REVESTIDA DE CARÁTER OBJETIVO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – VEDAÇÃO LEGAL – QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO QUE NÃO SE COADUNAM COM TRAFICANTE OCASIONAL. REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS NA ESPÉCIE – RECURSOS DESPROVIDOS." (TJSP; Apelação Criminal 1501279-63.2020.8.26.0545; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracaia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 06/10/2022).

Por fim, incide a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/2006. Majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), isto é, no mínimo, pois os Estados são limítrofes, o que dá 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na ausência doutras causas modificadoras.

3.4. Do valor do dia-multa

Do que consta dos autos, o condenado não possui bens de valor, tampouco exerce profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º, do CP).

3.5. Do regime inicial para cumprimento da pena

Em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do CP, considerando a quantidade de pena imposta e as circunstâncias negativas do crime (quantidade da droga, tráfico interestadual e a condução de automóvel fornecido por terceiros com placas adulteradas), o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados, destarte, a primeira progressão de regime.

Entretanto, no caso dos autos, o tempo cumprido cautelarmente não é suficiente para alterar o regime inicialmente fixado, razão por que deixo de proceder à detração.

3.6. Da substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena

Ante as circunstâncias negativas, o quanto de pena imposta e o regime inicial fixado, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

4. RECURSO E ENCARCERAMENTO

Em caso de interposição de recurso, deverá remanescer custodiado. Sim, pois “permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (STF, HC 198.385, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado a 7 de abril de 2021).

De mais a mais, permanece vigente a fundamentação que decretou a prisão preventiva do acusado há pouco mais de um mês (21 de agosto de 2022), a que me reporto integralmente (fls. 28-31 destes autos).

5. OS BENS APREENDIDOS

Ao proferir a sentença, o Juiz deve deliberar sobre o perdimento de produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias (art. 63, I, da Lei 11.343/2006).

O auto e o aparelho de telefone celular foram apreendidos na posse do imputado e utilizados para a perpetração do delito de tráfico ilícito de substâncias estupefacientes. E, segundo o art. 243, parágrafo único, da Constituição, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Passando assim as coisas, declaro o perdimento dos referidos bens em favor da União, com fundamento nos arts. 243, parágrafo único, da CRFBL, 62 e 63, ambos da Lei 11.343/2006, e 91, II, do CP.

6. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na exordial e: i. condeno o réu ELIAS CORDEIRO PEREIRA JÚNIOR nas iras do art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006; ii. fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, esta com valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, em regime inicial fechado; iii. declaro a perda, em favor da União, dos bens apreendidos.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, e independentemente de nova determinação: i. comunique-se ao Juízo Eleitoral, conforme o artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; ii. comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; iii. expeça-se guia de recolhimento; iv. arquivem-se estes autos.

Rancharia, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA